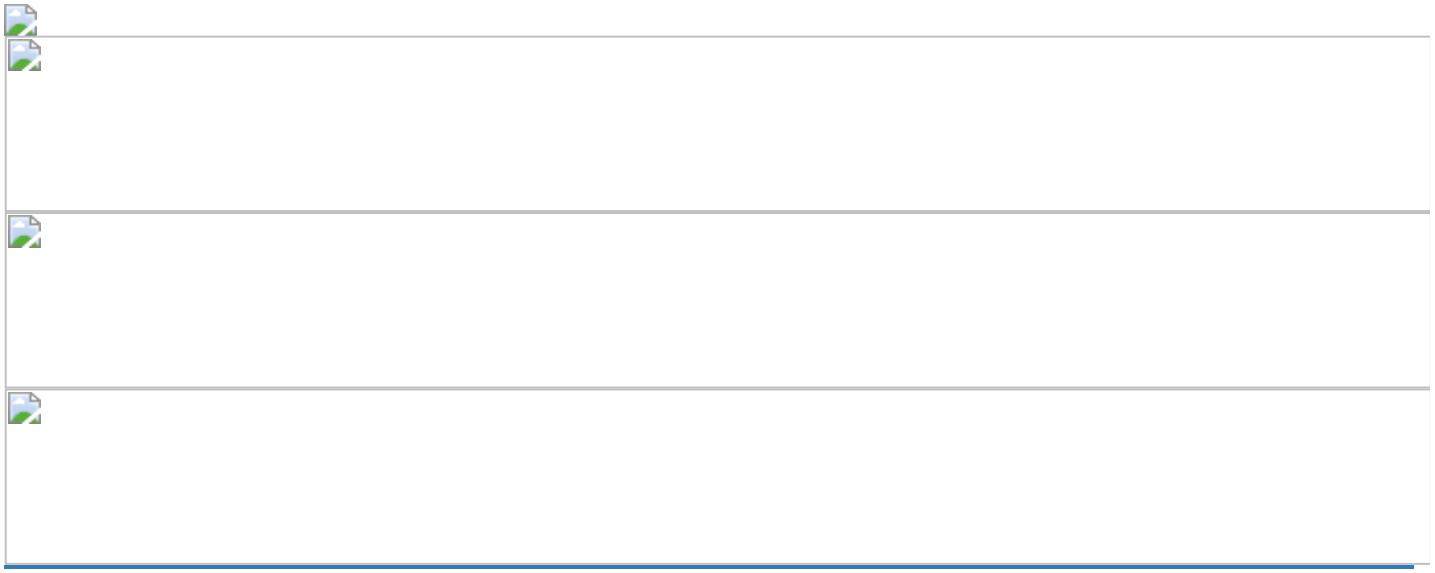


Дело № 2а-1378/2021

Номер дела: **2а-1378/2021**

УИН: **27RS0013-01-2021-002333-61**

Дата начала: **13.10.2021**

Дата рассмотрения: **11.11.2021**

Суд: **Амурский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Лошманова Светлана Николаевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Шлей Иван Владимирович		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФСИН России		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	УФСИН России по Хабаровскому краю		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			13.10.2021
Передача материалов судье			14.10.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		18.10.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			18.10.2021
Рассмотрение дела начато с начала		вступление/привлечение заинтересованного лица	18.10.2021

Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		27.10.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			27.10.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	11.11.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			25.11.2021
Регистрация ходатайства/ заявления лица, участвующего в деле		о восстановлении процессуальных сроков	29.12.2021
Изучение поступившего ходатайства/заявления	Рассмотрение ходатайства/ заявления/вопроса не требует проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле		29.12.2021
Рассмотрение ходатайства/ заявления/вопроса без назначения с.з. и без вызова лиц, участвующих в деле	Ходатайство/заявление УДОВЛЕТВОРЕНО		29.12.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства после рассмотрения ходатайства/ заявления/вопроса			20.01.2022

Решение

Дело 2-а -1378/2021 УИД 27RS0013-01-2021-002333-61

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11.11. 2021 г. Амурск

Амурский городской суд Хабаровского края

в составе председательствующего судьи Лошмановой С.Н.,

при секретаре судебного заседания Сизых Е.Н.,

с участием административного истца Шлея И.В.,

представителя ФСИН России, ФКУ ИК-6, УФСИН России по Хабаровскому краю Шадриной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Амурске Хабаровского края административное дело по иску Шлея И.В. к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) о признании незаконными действий (бездействия) федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю по необеспечению надлежащих условий содержания, понуждении к устранению нарушений, взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении,

УСТАНОВИЛ:

Шлей И.В. (далее Шлей И.В., административный истец) обратился в суд с административным иском к административным ответчикам - федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю (далее ФКУ ИК-6, ответчик), Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации (далее ФСИН России, ответчик) о признании незаконными действий (бездействия) ФКУ ИК -6 по необеспечению надлежащих условий содержания, понуждении устранения нарушений, взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, указав в административном исковом заявлении, что он осужден к пожизненному лишению свободы и отбывает наказания в ФКУ ИК-6. Полагает, что ответчиками не созданы надлежащие условия отбывания наказания, поскольку они являются бесчеловечными и унижающими достоинство, не соответствуют гарантиям конвенционных прав в контексте статей 3,8 Конвенции от 04.11.1950. Ответчик ФКУ ИК-6 уклоняется от действий по исполнению требований Конвенции, а ответчик ФСИН России уклоняется от надлежащего контроля над деятельностью ФКУ ИК-6. Ненадлежащие условия выражаются в том, что на окнах отсутствуют противомоскитные сетки, в результате чего в камеру, где он содержится, залетают комары, мошкара, пчелы, осы. У него аллергия на пчел, он боится аллергической реакции на их возможные укусы, в результате чего не может быть спокойным в камере. В камере отсутствует горячая вода. Он вынужден умываться, мыть посуду, стирать в холодной воде, что доставляет ему дискомфорт и неприятные ощущения. Большую часть суток он- истец содержится в камере, лишь на 1,5-2,5 часа его выводят на прогулку в помещение, имеющее бетонные пол и стену, а сверху закрытое металлической решеткой. В камере содержится по два осужденных. Общение с осужденными, содержащимися в других камерах, даже путем переписки с ними, запрещено. Весь световой день он лишен доступа к естественному освещению. Само окно размером 60х80см. закрыто тремя металлическими решетками: первая – на улице перед окном, вторая – внутренняя на расстоянии 30-40 см. от открывающейся створки окна, третья – от пола до потолка, расположенная на расстоянии 1 метра от оконного проема по всей ширине камеры. Все это бессмысленное нагромождение металла практически полностью преграждает проникновение дневного света в камеру, в связи с чем в камере постоянно работает электрическое освещение, от искусственного освещения он быстро устает, испытывает частые головные боли и плохое самочувствие, поскольку каждый день в таких условиях вынужден много писать и читать. Установление отсекающих решеток в камере нарушает его- истца на доступ к естественному освещению и инсоляцию жилого помещения. Установление подобных решеток не позволяет подойти к окну, открыть его и нормально проветрить помещение, невозможно помыть оконные рамы от грязи, оставшейся ещё от строительных работ. Приточную механическую вентиляцию администрация включила всего один раз на 30-40 минут, больше она не работала. В стирку можно сдать лишь постельное белье, всю остальную одежду осужденный должен стирать самостоятельно в ледяной воде или подогревать её электрокипятильником. Сушить постиранные вещи приходится в камере, в связи с чем резко повышается уровень влажности и духоты. Во всех случаях вывода административного истца в любое иное помещение колонии его сразу же помещают в металлическую клетку, обосновывая это осуждением к пожизненному лишению свободы.

Национальное законодательство не предусматривает для исправительных учреждений такой технической конструкции, как «металлическая решетка». Нет какого-либо правового основания помещения в такую металлическую клетку. Помещение в подобную клетку является крайне унизительным, не соответствует праву, гарантированному ст. 3 Конвенции. С первого дня прибытия в колонию истец находится в запираемой камере под круглосуточным видеонаблюдением сразу двух видеокамер, расположенных в противоположных углах камеры, захватывающих даже спальное место. Операторами видеонаблюдения часто дежурят женщины. Видеокамеры также установлены в каждом прогулочном дворе. Вне зависимости от личного поведения или индивидуальной степени опасности даже при переводе на облегченные условия он всё равно будет содержаться исключительно в запираемой камере и без какого-либо смягчения условий содержания или какой-либо вне камерной деятельности для осужденных лиц такой категории. В Российской Федерации отсутствуют какие-либо программы социальной реабилитации осужденных к пожизненному лишению свободы. В Европейском суде власти Российской Федерации

отмечали, что не предусматривается достижение цели реинтеграции в общество осужденных к пожизненному лишению свободы, изоляция таких лиц была и есть единственной целью соответствующих условий отбывания наказания. При таких обстоятельствах изоляция истца в запираемой камере до смерти, без какой-либо надежды и обозримой перспективы улучшения ситуации является результатом автоматического применения внутригосударственных правовых норм, регулирующих порядок и условия такого вида наказания, без индивидуальной оценки лица, осужденного к пожизненному лишению свободы.

При исчислении размера денежной компенсации просит применить в его деле прецедентную практику Европейского суда по аналогичной категории дел. Согласен с тем, что размер назначаемой денежной компенсации может быть меньше, чем компенсация по итогам конвенционного разбирательства, но с учетом принципа справедливости и соразмерности просит назначить справедливую компенсацию в размере 700000,00 руб.

Просит признать незаконными действия (бездействие) ответчиков в части создания неприемлемых условий отбывания наказания в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю: отсутствие москитных сеток на окнах и, как следствие, нахождение в жилой камере насекомых; недопустимое ограничение возможности находиться вне пределов запираемой камеры в течение дня не менее 8 часов в целях участия в общественной деятельности, в культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях, для занятия любой позитивной деятельностью, направленной на ресоциализацию и адаптацию; необеспечение возможности заниматься спортом и физическими упражнениями, спортивными играми с правом использования личного спортивного костюма и личной спортивной обуви, хотя бы во время осуществления ежедневной прогулки; незаконное препятствование в позитивной коммуникации посредством личного общения и переписки через цензора колонии с иными осужденными к пожизненному лишению свободы, содержащимися в этой же колонии; необеспечение права на доступ к естественному освещению и инсоляцию в течение светового дня в целях наличия возможности читать, писать и заниматься иной позитивной деятельностью именно при естественном солнечном освещении; отказ убрать отсекающую решетку от пола до потолка в целях обеспечения не только доступа к естественному освещению, но и к окну и к радиатору отопления; незаконной практики водворения в металлические клетки при всех выводах из камеры в какие-либо помещения или кабинеты колонии; отказ прекратить круглосуточное видеонаблюдение в жилом помещении камеры и в прогулочных дворах. Просит признать, что незаконными действиями ответчиков были нарушены его права в контексте статей 3 и 8 Европейской Конвенции по правам человека и взыскать денежную компенсацию в пользу истца в размере 700000,00 руб. Обязать ответчика устранить допущенные нарушения (л. д. 3-5).

Определением Амурского городского суда от 18.10.2021 к участию в настоящем деле в качестве заинтересованного лица привлечено Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» (далее УФСИН по Хабаровскому краю (л.д.1-2).

Административный истец Шлей И.В., участие которого в судебном заседании обеспечено посредством видео-конференц-связи, административные исковые требования поддержал в заявленном размере, подтвердил обстоятельства, изложенные в административном исковом заявлении, дополнительно пояснил, что просит признать незаконным отсутствие горячей воды в камере в период с 02.06.2021 по 10.09.2021. Первая дата – это дата вынесения решения суда о взыскании денежной компенсации за отсутствие горячей воды, а вторая дата – дата подачи горячей воды в камеру. По поводу запрета переписки с другими осужденными, содержащимися в этой же колонии, с заявлениями к администрации учреждения не обращался. Спросил про переписку, ему сказали, что не разрешено. Письма, адресованные другим осужденным, содержащимся в этой же колонии, не направлял. Одежду сушат на дужках кроватей, на время проверок одежду положено снять, так как правилами запрещено чем-то завешивать дужки кроватей. В кабинет психолога его выводили, в кабинет к начальнику колонии выводили всего 1 раз, на ВКС вывели третий раз с 17.05.2019. По поводу проблем с вентиляцией с письменными заявлениями к администрации колонии не обращался. На данный момент камера, в которой он содержится,

находится на 4-ом этаже, ранее находилась на 2-ом этаже. Пчелы действительно залетают в открытое окно, но по поводу укусов пчелами он никуда не обращался. В настоящее время он трудоустроен, рабочий день с 08.30 до 18.00. Его выводят в другое помещение, которое тоже изолированное.

Представитель административных ответчиков и заинтересованного лица Шадрина О.В. административные исковые требования не признала по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление. Дополнительно пояснила, что переписка с осужденными, находящимися в одной колонии, запрещена. Осужденный отбывает наказание в колонии особого режима, содержится в камере, должен находиться в форменной одежде, выдаваемой учреждением, поэтому ношение спортивной одежды запрещено. Проведение массовых мероприятий в учреждении не предусмотрено Правилами внутреннего распорядка, поскольку особый режим отбывания наказания. Заниматься физическими упражнениями можно в камере и в прогулочном дворе, размеры которого позволяют даже пробежкой заниматься. Вентиляция в камерах проточная и естественная. Проточная вентиляция в исправном состоянии, естественная вентиляция от открытого окна. В каждой камере имеется специальное приспособление для открывания окна.

Из возражений представителя ответчиков ФКУ ИК-6 и ФСИН России, заинтересованного лица УФСИН РФ по Хабаровскому краю (л.д.29-34, 63-68) следует, что осужденные ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю содержатся в двухместных и четырехместных камерах, которые соответственно имеют одно или же два окна. Окна выполнены из пластикового пакета. Приказом Минстроя России от 20.10.2017 «Об утверждении свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила «Проектирования» оконные проемы не предусматривают монтаж москитных сеток. Администрация колонии не препятствует приобретению осужденными приборов для борьбы с насекомыми в летний период. В магазине при исправительном учреждении осужденные могут приобретать данные приборы за счет личных средств и беспрепятственно пользоваться ими в камере содержания. Горячее водоснабжение в колонии обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических водонагревателях накопительного типа, установленных в душевых. При помывке административный истец пользуется горячей водой. Для стирки постельных принадлежностей и нательного белья в колонии имеется прачечная. Ни одним нормативным актом не установлена обязанность обеспечения осужденных горячей водой в камерах. В соответствии с п. 19.2.1 Свода Правил 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центра уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.10.2017 № 1454/пр, введенного в действие с 21.04.2018 (далее Свод Правил 308.1325800.2017), «здания ИУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и пожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 11813330, а также других действующих нормативных документов. Согласно п. 19.2.5 Свода Правил 308.1325800.2017 подводку холодной и горячей воды следует предусматривать: к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.); ко всем зданиям ИУ, требующим обеспечения холодной и горячей водой, в зависимости от выбранной конструктивной схемы теплоснабжения учреждения.

Согласно пункту 1.1 Инструкции СП 17-02, содержащиеся в ней нормы должны соблюдаться при разработке проектов на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение зданий, помещений и сооружений исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы, за исключением тюрем. Согласно п. 20.5 Инструкции СП 17-02 при реконструкции или перепрофилировании зданий иного назначения под здания ИК общего и строгого режимов, ИК особого режима для осужденных ООР, колоний-поселений допускается не предусматривать подводку горячей воды к умывальникам в общежитиях различного вида содержания, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, карантинах, школах для осужденных, клубах, а также к умывальникам в ДИЗО в ВК и к умывальникам в уборных для АУП в административном здании.

Свод Правил 308.1325800.2017 применяется при планировке и застройке территорий: исправительных колоний общего режима для содержания совершеннолетних осужденных мужского пола; исправительных колоний общего режима для содержания совершеннолетних осужденных женского пола; исправительных колоний строгого режима; исправительных колоний особого режима для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы; осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы; воспитательных колоний; колоний-поселений; единых помещений камерного типа.

Учреждение полагает, что данные нормы не подлежат применению при разрешении исковых требований Шлея И.В., так как данный свод Правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений и исправительных центров уголовно-исполнительной системы, а также включает основные требования к планировке и застройке территорий исправительных учреждений, исправительных центров, лечебно-исправительных и лечебно-профилактических учреждений (п. 1.1).

Свод Правил введен в действие с 20.04.2018 (п. 1 приказа Минстроя России от 20.10.2017 № 1454/пр).

Рабочая документация «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4» утверждена в 1994 году в соответствии с «Временными нормами проектирования следственных изоляторов МВД России», в соответствии с п. 8.5 которой предусмотрен водопровод горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды от сетей теплоснабжения с присоединением по открытой схеме в узлах управления каждого здания; в соответствии с пунктом 8.7 – система водоснабжения прокладывается за пределами камер в вертикальных штрабах в стенах со стороны коридора.

Объект капитального строительства «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4», построенный в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016)», введен в эксплуатацию 27.12.2012 (разрешение на ввод в эксплуатацию RU 27501000-23 ОТ 27.12.2012).

Проектирование и строительство объекта «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4» было произведено до введения в действие «Свода правил и соответствовало временным нормам проектирования следственных изоляторов МВД России, действовавшим в период проектирования и строительства данного объекта. Указанный проект прошел государственную экспертизу, следовательно, соответствовал требованиям, предъявляемым к указанным зданиям, в период проектирования.

Ввод данного объекта в эксплуатацию также подтверждает, что он соответствовал строительным нормам, предъявляемым к данному виду объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 8.5 рабочей документации предусмотрен водопровод горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды от сетей теплоснабжения с присоединением по открытой схеме.

Согласно п. 19.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 «О теплоснабжении (далее – Закон о теплоснабжении) открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 13 Закона о теплоснабжении потребители, которым поставка горячей воды осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и поставки горячей воды в порядке, установленном ст. 15.1 данного Федерального закона.

Теплоснабжающей организацией п. Эльбан является ООО «ШелТЭК», но оно не оказывает услуги горячего водоснабжения.

В отсутствие централизованного горячего водоснабжения возложение на ответчиков обязанности по обеспечению горячим водоснабжением жилых камер, в которых размещены осужденные к пожизненному лишению свободы, недопустимо.

Административный истец, являясь осужденным к пожизненному сроку наказания, отбывает наказание в камере. Это предусмотрено как нормами Уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ), так и Правилами внутреннего распорядка. Вне камеры осужденный может находиться только при проведении режимных мероприятий. Труд осужденных к пожизненному лишению свободы организуется с учетом требований содержания осужденных в камерах. Вне камеры осужденный может находиться: на прогулке (1,5 часа), во время санитарной обработки камеры, выводе осужденного в медицинскую часть, в кабинет к психологу, в следственные кабинеты, на судебные заседания в комнаты видео-конференц-связи, на телефонный разговор, в комнаты длительных и краткосрочных свиданий, а также в комнату проведения обысков.

В камерах предусматривается общее и дежурное освещение. Общее освещение обеспечивается светильниками с люминесцентными лампами или с лампами накаливания, которые устанавливаются на потолке и ограждаются металлической сеткой. Для дежурного освещения централизованного управления применяются светильники с лампами накаливания мощностью 15-25 Вт, которые устанавливаются над дверью и закрываются плафоном с металлической сеткой, предотвращающей доступ к ним.

Металлические решетки, преграждающие доступ к окнам со стороны камер, устанавливаются в соответствии с требованиями, изложенными в Наставлении по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы и Правилах проектирования исправительных учреждений и Центров УИС.

Установка решеток с наружной стороны на всех оконных проемах режимных зданий, переходных галерей, общежитий со строгими условиями отбывания наказания, зданий для проведения длительных и краткосрочных свиданий, первого этажа административного здания, а также помещений, коридоров, переходов, через которые осуществляется конвоирование осужденных к пожизненному лишению свободы, осужденных, отбывающих в ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, предусмотрена Сводом правил 308.1325800.2019 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования». В соответствии с этим же Сводом правил для обеспечения звуковой и визуальной изоляции камер в режимном корпусе ИК особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы следует предусматривать устройство отсекающих решетчатых перегородок, преграждающих доступ к окнам со стороны камер. В каждой камере учреждения имеется одно или два окна. Между окном и камерой установлена отсекающая решетка и для открывания окна необходим специальный механизм (удлинитель) для свободного открывания окна. В каждой камере установлен механизм для открывания одного окна.

В прачечной ФКУ ИК-6 стирается нательное и постельное белье. Все остальные вещи осужденные стирают сами. Для этого им ежемесячно выдается 200гр. хозяйственного мыла, а в камере имеется таз для стирки.

В соответствии с пп.23 п. 60 Раздела VIII «Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», в 10% следственных кабинетов от пола дол потолка устанавливаются металлические решетчатые перегородки из вертикальных прутьев круглой стали диаметром не менее 15мм и поперечных полос сечением 60мм х 5мм с размером ячеек 200мм х 100мм, отделяющие место, предназначенное для размещения допрашиваемого от остального пространства кабинета. В перегородке предусматривается дверь, оборудованная замком камерного типа. Наличие решетчатых перегородок в следственных кабинетах, в комнатах для работы психологов, в комнатах для проведения воспитательной работы

исправительного учреждения, не влечет нарушение прав и законных интересов административного истца, поскольку он не лишен возможности непосредственного общения с заинтересованными лицами, поэтому нарушения каких-либо прав со стороны администрации ФКУ ИК-6 не допущено. Кроме того, поскольку ФКУ ИК-6 является колонией особого режима, в которой содержатся осужденные за совершение особо опасных преступлений против жизни, здоровья, личности человека и общественной безопасности, металлические ограждения в кабинетах обеспечивают безопасность сотрудников учреждения, выполняющих свои должностные обязанности.

Администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации и поведении осужденных. О применении указанных мер надзора и контроля администрация исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных.

При поступлении в учреждение Шлей И.В. был уведомлен о применении в исправительном учреждении аудио-визуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных.

Применение видеонаблюдения в учреждении не противоречит обязательствам, вытекающим из ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950.

В законодательстве не определены требования к операторам группы надзора отдела безопасности по половому признаку. Данными операторами могут быть как мужчины, так и женщины, так как они осуществляют общий контроль за деятельностью учреждения, за действиями персонала исправительной колонии при несении службы на внутренних постах, контроль внешней и внутренней запретных зон, а также в целом за обстановкой в исправительной колонии и поведением осужденных при их нахождении вне камер режимных корпусов. Непосредственного контакта операторов группы надзора отдела безопасности с осужденными, содержащимися в исправительной колонии, согласно должностной инструкции не предусмотрено.

В целях реабилитации осужденных к пожизненному лишению свободы проводится воспитательная работа, представляющая собой систему психолого-педагогических мер, направленных на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня, преодоление личностных деформаций осужденных, на нравственное, интеллектуальное и физическое развитие, способствующих право-послушному поведению. Индивидуальная воспитательная работа ведется с учетом особенностей личности каждого осужденного с ориентацией на его успешную адаптацию.

Сотрудниками учреждения проводятся индивидуальные беседы с осужденными, результаты проведенной беседы отражаются в соответствующих ПТК АКУС. Индивидуальные беседы с осужденными проводятся по необходимости. С осужденными, состоящими на профилактическом учете, не реже, чем один раз в месяц.

У осужденных к пожизненному лишению свободы имеется возможность повышать свой образовательный уровень. Осужденные, не имеющие какой-либо ступени образования, могут получить его. В настоящее время организовано получение осужденными среднего образования в КГКОУ Ш № 1пст. Старт г. Комсомольска-на-Амуре, а также на базе института «Синергия», где обучается двое осужденных. Также в исправительном учреждении имеется библиотека, осужденным не запрещается получать в почтовых отправлениях книги как художественной, так и научной направленности. Также осужденным разрешается заниматься творческой деятельностью, смотреть телевизор, не запрещается вести как частную, так и официальную переписку, осуществлять телефонные разговоры в зависимости от условий содержания.

Поскольку со стороны администрации исправительного учреждения не имело место нарушение условий содержания осужденного Шлея И.В. под стражей, просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Согласно справке от 10.11.2021 (л.д. 38,78) с целью адаптации осужденных после освобождения с ними проводится индивидуальная воспитательная работа с учетом особенностей личности каждого осужденного с ориентацией на его успешную адаптацию к жизни на свободе.

Из справки № 27/ТО/55 (л.д.51,74) следует, что на основании приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», в соответствии с пунктом Наставления № 78 – все здания и помещения, в которые имеют доступ осужденные и лица, содержащиеся под стражей, дополнительно оборудуются цветными видеокамерами в антивандальном исполнении. В соответствии с п. 24 Наставления запись со стационарных видеокамер ведется постоянно и хранится в течение 30 суток.

Из справки (л.д.52,77) следует, что согласно главе 14 Инструкции о надзоре за осужденными, надзор за осужденными, отбывающими пожизненное лишение свободы, в камерах осуществляется круглосуточно наиболее подготовленными младшими инспекторами отдела безопасности. Прогулка осужденных производится ежедневно в дневное время покамерно в прогулочных двориках, изолированных друг от друга, в течение полутора часов. При этом необходимо исключить возможность общения осужденных, находящихся в разных камерах. Прогулка может быть прекращена досрочно при нарушении установленных правил поведения или по желанию осужденного. Прием пищи осужденными осуществляется в камерах в соответствии с распорядком дня. Помывка осужденных осуществляется покамерно в изолированных банных боксах. Свидания осужденных производятся раздельно с обеспечением изоляции и безопасности лиц, прибывших на свидание. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, большую часть времени находятся в камерах.

Согласно справке (л. д. 53, 76) осужденные в ФКУ ИК-6 содержатся в двухместных камерах с одним окном и четырехместных камерах с двумя окнами, выполненными из пластикового стеклопакета. Оконные проемы не предусматривают монтаж в них противомоскитных сеток. В летний период при проветривании камерных помещений, когда на улице начинаются комары и мошка, осужденные могут приобретать средства от комаров в магазине при ФКУ ИК-6.

Из справки № 27/ТО/55/6-БН (л.д. 61,75) следует, что в 10% следственных кабинетом, а также в кабинетах, предназначенных для проведения ВКС с участием осужденных к пожизненному лишению свободы, комнатах для работы психологов, для проведения воспитательной работы, кабинетах медицинской части, ККС, на основании п.п. 23 п. 60 Раздела VIII приказа Министерства юстиции России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» от пола до потолка установлены металлические решетчатые перегородки из вертикальных прутьев круглой стали диаметром не менее 15мм и поперечных полос сечением 60мм х 5мм с размером ячеек 200мм х 100 мм. Наличие данных конструкций служит целям обеспечения безопасности и не влечет нарушение прав и законных интересов осужденных, которые не лишены возможности непосредственного общения с заинтересованными лицами.

Согласно расписке (л.д.69) 18.05.2019 Шлею И.В. разъяснены режимные требования и условия внутреннего распорядка учреждения. Разъяснена обязанность соблюдения формы одежды, распорядка дня исправительного учреждения, разъяснен запрет на межкамерное общение. Шлей И.В. уведомлен о применении в исправительном учреждении аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных.

Из представленных фотографий (л. д. 71-72) следует, что в камерном помещении, где содержатся осужденные, окно отгорожено металлической решеткой.

Согласно акту проверки уровня освещенности камеры № 139 (л.д.73) при контрольном замере в 10.00 час. 10.11.2021 уровня естественного и искусственного освещения прибором люменометр марки SUNCHE HS 1010 в пяти точках камерного помещения средний показатель составил 161,6, что соответствует санитарным нормам для жилых помещений.

Из справки (л.д.88) следует, что стирка постельного и нательного белья осужденных в прачечной колонии производится один раз в неделю, одеял – один раз в три месяца. Сушка указанного белья производится в прачечной. Стирку личных вещей осужденные производят в камере, для чего в камере имеется таз, а для подогрева воды – кипятильник. Сушка вещевого имущества после стирки осуществляется в камере.

Заслушав административного истца, представителя административных ответчиков и заинтересованного лица, изучив материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии со статьей 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном данным Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

В соответствии со статьей 227.1 КАС РФ лицо, полагающее, что нарушены условия его содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, одновременно с предъявлением требования об оспаривании связанных с условиями содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих в порядке, предусмотренном настоящей главой, может заявить требование о присуждении компенсации за нарушение установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении.

В соответствии с частью 5 статьи 227.1 КАС РФ, при рассмотрении административного искового заявления, поданного в соответствии с частью 1 названной статьи, суд устанавливает, имело ли место нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, а также характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых нарушение допущено, его последствия.

В силу статьи 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Согласно части 1 статьи 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации допускает возможность ограничения федеральным законом прав человека и гражданина в качестве средства защиты

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статьей 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) предусмотрено, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях, где действует определенный порядок исполнения и отбывания лишения свободы (режим).

Пункт 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 закрепляет за администрацией учреждения право, в том числе, требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, и соблюдения правил внутреннего распорядка учреждении, исполняющих наказания.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 11 УИК РФ осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов; осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих наказания.

В соответствии с частью 11 статьи 12 УИК РФ при осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний.

Согласно статье 82 УИК РФ режим в исправительных учреждениях – это установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.

В соответствии со статьей 82 УИК РФ в исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждении, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Указанным федеральным органом исполнительной власти является Минюст России (п. 1 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313). Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 утверждены Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – Правила, ПВР). Правила регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы деятельности исправительных учреждений, согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В соответствии со статьей 12.1 УИК РФ, лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, в случае нарушения условий его содержания в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, имеет право обратиться в суд в порядке, установленном КАС РФ, с административным исковым заявлением к Российской Федерации о присуждении за счет казны Российской Федерации компенсации за такое нарушение.

Компенсация за нарушение условий содержания осужденного в исправительном учреждении присуждается, исходя из требований заявителя, с учетом фактических

обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих.

Согласно подпункту 1 пункта 7 Положения о ФСИН России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, ФСИН России осуществляет полномочия по обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах;

В силу статьи 9 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» финансовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной системы является расходным обязательством Российской Федерации.

Статьей 13 указанного Закона установлено, что учреждения, исполняющие наказания, обязаны обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, создавать условиям для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях, обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а также соблюдение их прав.

Основные положения материально-бытового обеспечения осужденных регламентируются статьей 99 УИК РФ.

В соответствии пунктом 3 статьи 101 УИК РФ администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

В силу статей 1, 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Под факторами среды обитания понимаются, в том числе, социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

В соответствии с пунктом 19.2.1 Свода Правил 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.10.2017 № 1454/пр, (введен в действие с 21.04.2018), здания ИУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 118.13330, а также других действующих нормативных документов.

Требования о подводке горячей воды к умывальникам и душевым установкам во всех зданиях были предусмотрены также Инструкцией по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста РФ, утвержденной Приказом Минюста РФ от 02.06.2003 № 130-ДСП, которая впоследствии была признана утратившей силу приказом Минюста России от 22.10.2018 № 217-дсп.

Как следует из материалов дела, пояснений административных истца и ответчика, Шлей И.В. осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима. Прибыл в ИК-6 ДД.ММ.ГГГГ. Решением Амурского городского суда от 02.06.2021 Шлею И.В. присуждена денежная компенсация в размере 5000,00 руб. за отсутствие в камере горячей воды в период с 17.05.2019 по 02.06.2021. В рамках настоящего

дела истец просит взыскать компенсацию в связи с отсутствием горячего водоснабжения а в период с 03.06.2021 по 11.11.2021 (дата рассмотрения настоящего дела)

На момент начала постройки зданий ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, система водоснабжения и канализации были спроектированы в соответствии с «Временными нормами проектирования следственных изоляторов МВД России», горячая вода подается только на хозяйственно-бытовые нужды объекта от сетей теплоснабжения. Исправительное учреждение находится в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края, где услуги по обеспечению граждан холодным водоснабжением осуществляется ООО «Водоснабжение» и сезонным отоплением - ООО «Шел ТЭК», услуг по горячему водоснабжению ни одна из организаций в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края не предоставляет.

Проектной документацией не предусмотрено горячее водоснабжения в камерах, где осужденные отбывают наказание.

Горячее водоснабжение в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических водонагревателях накопительного типа, установленных в душевых. При помывке административный истец пользуется горячей водой. Для стирки постельных принадлежностей и нательного белья в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю имеется прачечная. В камере для нагрева воды разрешается использовать кипятильники.

Вышеизложенные факты административным истцом не опровергнуты.

Доводы ответной стороны о том, что в соответствии с проектом и рабочей документацией здания ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, подведение горячего водоснабжения в каждую камеру, где содержатся осужденные, не предусмотрено, а проекты на строительство прошли государственную экспертизу и соответствовали требованиям, предъявляемым к указанным зданиям, действующим в период проектирования; о том, что ни один нормативный акт не обязывает учреждение обеспечить горячим водоснабжением, в данном случае административного истца, в камере, где он отбывает наказание, судом не принимаются в связи с вышеизложенными требованиями закона, подлежащих применению в спорных правоотношениях.

В соответствии с подпунктами 19.2.1 и 19.2.5 Свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 1454/пр от 20.10.2017, здания исправительных учреждений должны быть оборудованы горячим водоснабжением, подводку горячей воды следует предусматривать к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.).

Доводы административных ответчиков о том, что действие Свода правил распространяется на проектирование в строящихся и реконструируемых объектах, на объекты, введенные в эксплуатацию до 2003 г. не распространяется, суд не принимает, так как фактически ставят в неравное положение осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, построенных до принятия Свода правил с теми, кто находится в зданиях пенитенциарной системы, введенных в эксплуатацию после 2003г., что свидетельствует о нарушении прав осужденных.

Факт постройки и введение в эксплуатацию объектов до 2003 г. не препятствует их переоборудованию с целью создания надлежащих условий содержания.

Приведение ранее введенных в эксплуатацию зданий в соответствие с актуальными требованиями обусловлено уровнем современных рисков, потребностей, правил, а равно обеспечением санитарного благополучия и безопасных условий для обитания человека.

Ссылка ответчиков на то, что жители пос. Эльбан также не могут пользоваться централизованным горячим водоснабжением, не имеет правового значения, поскольку

жители пос. Эльбан могут обеспечить себя горячей водой, используя иные источники подогрева воды - печи, бойлеры, кипятильники, используемые для подогрева большого объема воды, у осужденных такая возможность отсутствует.

Выявленные нарушения непосредственным образом касаются обеспечения гуманных условий для отбывания наказания и охраны здоровья людей с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создания благоприятных безопасных условий среды обитания, в связи с чем, эксплуатация объекта с нарушением указанных требований ведет к недопустимому риску для здоровья лиц, находящихся в зданиях ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Согласно ст. 3 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его применения основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В связи со вступлением в Совет Европы и ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российская Федерация приняла на себя обязательства по созданию гуманных условий для отбывания наказания осужденным лицам.

Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, принятыми в г. Женеве 30.08.1955 первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, предусмотрено, что все помещения, которыми пользуются заключенные, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание следует обращать на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на освещение, отопление и вентиляцию. Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.

Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц; при определении размера компенсации за нарушение условий содержания осужденного суд должен учитывать характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых это нарушение допущено, а также его последствия или отсутствие таковых.

Учитывая вышеизложенное, требования разумности и справедливости, а также то, что решением Амурского городского суда от 02.06.2021 в пользу Шлея И.В. взыскана денежная компенсация за отсутствие горячей воды за период с 17.05.2019 по 02.06.2021, суд полагает возможным за период отсутствия горячей воды с 02.06.2021 по 10.09.2021 определить размер компенсации за нарушение условий содержания административного истца в исправительном учреждении в размере 1000,00 руб.

В соответствии с подпунктом 12.1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель средств федерального бюджета отвечает, соответственно, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств и согласно пункту 3 указанной статьи выступает в суде, соответственно, от имени Российской Федерации в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по

ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту.

Согласно подпункту 6 пункта 7 Положения о ФСИН России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, ФСИН России осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы и реализацию возложенных на нее функций.

Таким образом, взыскание компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении подлежит с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – ФСИН России.

Иных нарушений режима содержания осужденного Шлея И.В. со стороны административного ответчика не установлено.

Условия отбывания наказания в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, характеризуются повышенной степенью ограничений. Наиболее серьезным ограничением является ограничение свободы перемещения внутри исправительных учреждений. Осужденные содержатся изолированно от других категорий осужденных в запираемых помещениях и находятся под повышенным контролем и надзором.

Установленные нормами УИК РФ ограничения прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, вытекают из условий отбывания такого наказания.

Шлей И.В. не согласен с содержанием его в камере большую часть суток. Между тем, уголовно-исполнительное законодательство не устанавливает возможности нахождения осужденных к пожизненному к лишению свободы вне камерных помещений (кроме случаев вывода осужденных для проведения режимных и иных мероприятий). Длительность содержания в камере вызвана режимом отбывания Шлеем И.В. наказания. Осужденный Шлей И.В., согласно распорядку дня, утвержденному приказом начальника ФКУ ИК-6, может находиться вне камеры при проведении режимных мероприятий: на прогулке (1,5 часа), при посещении душевой комнаты, выводе в медицинскую часть, в кабинет психолога, в следственные кабинеты, на судебные заседания в комнаты видео-конференц-связи.

Действия администрации ФКУ ИК-6, обеспечивающей нахождение в камере Шлея И.В., вызваны необходимостью соблюдения установленного в ФКУ ИК-6 распорядка дня, поэтому являются законными.

Административный истец желает заниматься спортом в своей спортивной одежде. Между тем, исходя из функциональных особенностей режима исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, осужденные обязаны носить форменную одежду, в том числе и во время занятий спортом. Незаконность действий ФКУ ИК-6 в части необеспечения возможности административному истцу заниматься физкультурой в его спортивной одежде, не установлена.

Административный истец полагает, что наличие решеток на окнах, наличие отсекающей решетки окна от основного помещения камеры нарушают условия его содержания под стражей, поскольку подобное количество металлических решеток ухудшает освещенность помещения камеры, не позволяет проветривать камеру, а отсутствие москитных сеток не даёт ему спокойно себя чувствовать, потому что у него аллергическая реакция на укусы насекомых, в том числе пчел. Административным ответчиком произведен замер уровня освещенности камерного помещения и в 10.00 час. 10.11.2021 средний показатель соответствовал санитарным нормам для жилых помещений. Кроме того, наличие отсекающей решетки, преграждающей доступ осужденных к окну, предусмотрено Сводом Правил 308.1325800.2017. Данная решетка предназначена для обеспечения звуковой и визуальной изоляции камер в режимном корпусе ИК особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы. Наличие на окнах москитных сеток не предусмотрено каким-либо нормативным актом, в связи с чем защита осужденного от укусов насекомых в

полной мере зависит от него самого и может быть обеспечена наличием специальных средств от насекомых или простым закрытием окна. В данном случае суд также не усматривает нарушения условий содержания в исправительном учреждении административного истца. По поводу укуса его насекомыми истец к администрации учреждения не обращался.

Также административный истец оспаривает законность отказа стирки его носильных вещей (кроме постельного и нательного белья) в прачечной колонии. Однако с учетом ПВР осужденные обязаны, в том числе, соблюдать распорядок дня, установленный в исправительном учреждении, содержать в чистоте и опрятности одежду. Поскольку обязанность по содержанию осужденным своей одежды в чистоте возложена именно на осужденного, данная обязанность не может возлагаться на исправительное учреждение. И в данном случае суд не усматривает, что действиями административного ответчика нарушаются условия содержания административного истца в исправительном учреждении.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 04 сентября 2006 года № 279 утверждено Наставление по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы (далее – Наставление), которое действует в редакции приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня 2013 года.

В силу пунктов 1-3 Наставления, оно в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Европейскими пенитенциарными правилами, утвержденными Рекомендацией Rec (2006) 2 Комитета Министров Совета Европы, а также стандартами Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания устанавливает требования по оборудованию объектов уголовно-исполнительной системы (далее – УСИ) инженерно-техническими средствами охраны и надзора (далее – ИТСОН) (п.1). Положения названного Наставления распространяются на учреждения УИС, в том числе на исправительные колонии, госпитальные колонии, следственные изоляторы (помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов) и тюрьмы, и пр. (п. 2). ИТСОН применяются с целью создания условий для предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и нарушений установленного режима содержания осужденными и лицами, содержащимися под стражей, повышения эффективности надзора за ними и получения необходимой информации об их проведении, а также для обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на учреждения и органы УИС (п.3).

Пунктом 23 части 80 Наставления предусмотрено оборудование в 10% следственных кабинетов металлических перегородок от пола до потолка из вертикальных прутьев круглой стали диаметром не менее 15 мм и поперечных полос сечением 60 мм х5 мм с размером ячеек 200 мм х100 мм, отделяющих место, предназначенное для размещения допрашиваемого, от остального пространства кабинета. В перегородке предусматривается дверь, оборудованная замком камерного типа.

При выводе осужденного в специализированные помещения исправительного учреждения, в том числе в целях осуществления видео-конференц-связи с судебными органами, осужденные помещаются в место, ограниченное металлическими решетчатыми перегородками от остального пространства кабинета.

Приложениями номер 2 и 3 к письму ФСИН России от 22.10.2015 №2исх-03-66904 установлены требования к помещению ВКС учреждений ФСИН России и вариант расположения оборудования ВКС в помещении учреждения ФСИН России.

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю оборудованы кабинеты, которые предназначены для проведения ВКС с участием осужденных к пожизненному лишению свободы; данные помещения оборудованы металлическими решетчатыми перегородками, которые не препятствуют участию осужденного в судебном заседании посредством ВКС, в то же время, наличие указанной перегородки служит целям обеспечения безопасности.

Целям безопасности, как самих осужденных, так и сотрудников исправительного учреждения, а также контролю за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждению и пресечению их противоправных действий, обеспечению изоляции, служит видеонаблюдение.

Применение видеонаблюдения в учреждении не противоречит обязательствам, вытекающим из ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950.

Законодатель не определил требования к операторам группы надзора отдела безопасности по половому признаку, поэтому данными операторами могут быть как мужчины, так и женщины. В судебном заседании установлено, что операторы осуществляют лишь общий визуальный контроль за деятельностью учреждения, за действиями персонала исправительной колонии при несении службы на внутренних постах, контроль внешней и внутренней запретных зон, а также в целом за обстановкой в исправительной колонии и поведением осужденных при их нахождении вне камер режимных корпусов. Непосредственного контакта операторов группы надзора отдела безопасности с осужденными, содержащимися в исправительной колонии не предусмотрено. Таким образом, ни видеонаблюдением, ни наличием металлических перегородок от пола до потолка в следственных кабинетах и иных помещениях, куда выводятся осужденные к пожизненному лишению свободы, условия отбывания административным истцом наказания не нарушаются административным ответчиком.

Административный истец полагает, что недопустимым является ограничение участия в культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях, отказ в занятия любой позитивной деятельностью, направленной на ресоциализацию и адаптацию.

Однако в судебном заседании установлено, что в целях реабилитации осужденных к пожизненному лишению свободы с исправительном учреждении проводится воспитательная работа, представляющая собой систему психолого-педагогических мер, направленных на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня, преодоление личностных деформаций осужденных, на нравственное, интеллектуальное и физическое развитие, способствующих право послушному поведению. Индивидуальная воспитательная работа ведется с учетом особенностей личности каждого осужденного с ориентацией на его успешную адаптацию. Также в суде установлено, что административный истец в настоящее время привлечен к труду, что осужденные вправе заниматься творчеством, чтением, перепиской с родными, просмотром телепередач, что у осужденных к пожизненному лишению свободы имеется возможность повышать свой образовательный уровень, что в исправительном учреждении имеется библиотека. Кроме того, осужденным не запрещается получать в почтовых отправлениях книги и художественной, и научной направленности, не запрещается вести как частную, так и официальную переписку, осуществлять телефонные разговоры в зависимости от условий содержания.

Таким образом, какие-либо нарушений прав Шлея И.В. (помимо отсутствия горячей воды в определенный период) ответчиком - ФКУ ИК-6 не установлено. Администрация учреждения действовала исключительно в рамках правового поля и своих должностных обязанностей, действия администрации учреждения основаны на законе и подзаконных нормативных актах, нарушений прав и законных интересов осужденного применительно к оспариваемым действиям (бездействию) исправительного учреждения, не установлено.

Доводы административного истца о нарушении исправительным учреждением норм права, перечисленных им в исковом заявлении не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения настоящего дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 182, 227 КАС РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Шлей И.В. к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю», Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) о признании незаконными действия (бездействия) федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» по необеспечению надлежащих условий содержания, понуждении к устранению нарушений, взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении удовлетворить частично.

Признать незаконными и нарушающим права осужденного Шлей И.В. действия (бездействие) администрации федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю», выразившиеся в необеспечении горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание Шлей И.В.

Взыскать с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – ФСИН России за счет средств казны Российской Федерации в пользу Шлей И.В. компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 1 000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Копию решения в течение трех дней со дня его принятия в окончательной форме направить лицам, участвующим в деле.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Амурский городской суд Хабаровского края в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья С.Н.Лошманова

Мотивированный текст решения изготовлен 25.11.2021.

Судья

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».